

## 감사결과 처분요구서

|         |                       |        |             |
|---------|-----------------------|--------|-------------|
| 처분요구 번호 | 2020-005              | 처분요구일자 | 2020. 3. 27 |
| 처 분 종 류 | 경고                    |        |             |
| 관 계 부 서 | ○○처(●●팀)              |        |             |
| 제 목     | 세금계산서 지연수취에 따른 가산세 발생 |        |             |

### 지적내용

○○처(●●팀)는 셀프체크인, 셀프백드랍, 공용체크인, 포터블체크인 등의 여객수속 및 안내시스템의 운영정책 수립, 시스템 유지보수 등의 업무를 수행하고 있다.

『회계규정시행세칙』 제27조(증빙서 작성 및 제출) 제3항에 따르면 매월 말 종료 후 3일 이내에 세금계산서를 포함한 증빙서류를 회계총괄부서에 제출하도록 규정하고 있다. 또한 『부가가치세법』 제34조(세금계산서 발행시기) 및 제60조(가산세)에 따르면 재화 또는 용역의 공급일이 속하는 달의 다음달 10일까지 세금계산서를 발행할 수 있으며, 세금계산서 발행시기가 지난 후 세금계산서를 발행하는 경우에는 세금계산서 발행자는 1%, 수취자는 0.5% 가산세를 부담하도록 규정하고 있다.

○○처(●●팀)는 공용여객시스템 고도화사업 본 용역(업체명 : AAA) 및 감리용역(업체명 : BBB)을 '18년 12월 31일에 준공하였으며, 해당 준공정산 회계전표는 '19년 1월 3일에 입력하였다. 본 용역업체인 AAA는 '19년 1월 10일 전까지 세금계산서를 발행하였으나, 감리용역 업체인 BBB는 세금계산서를 10일 이후에 발행하여 해당용역업체는 62,870,000원의 1%인 628,700원, 공사는 0.5%인 314,350원의 가산세가 발생하였고 이를 각각 납부하였다.

○○처(●●팀)는 BBB에 세금계산서 발행확인을 여러차례 요청하였음에도 용역업체 담당자의 착오로 10일 이후에 세금계산서가 발행되었다고 주장하였다. 이에 대한 근거로 BBB에 가산세 발생경위와 재발방지를 요청하여 ‘공용여객시스템 고도화사업 감리용역 준공금 청구 관련의 건’의 문서를 받았다는 의견을 제출하였다.

‘공용여객시스템 감리용역 과업내용서’ 10. 일반사항에 따르면 ‘계약상대자는 과업수행 결과의 잘못으로 인하여 본 사업 중에 공항공사에 손해가 발생하였을 경우 계약상대자는 이에 상응하는 책임을 져야 한다’고 언급하고 있다. ○○처(●●팀)의 주장처럼 BBB가 세금계산서 발행요구에 응하지 않았다면, 해당 문서를 받고 손해배상 책임을 물어 가산세 해당액을 회수하였어야 하나 회수 노력을 기울이지 않았다.

그런데 ‘공용여객시스템 고도화사업 감리용역 준공금 청구 관련의 건’ 문서에는 세금계산서 지연 발행한 사실과 재발노력은 포함되어 있지만, 가산세 발생 경위에 대해서는 포함되어 있지 않다. 따라서 해당 문서만으로는 ○○처(●●팀)의 주장처럼 가산세 발생책임이 BBB에 전적으로 있다고 판단하기는 어렵다.

또한 BBB가 ○○처(●●팀)에 보낸 '18.12.28부터 '19.1.10까지의 이메일 11건(근무일수 기준 일평균 1.2건)에 따르면, BBB는 ○○처(●●팀)의 요구사항을 1~2일 이내에 반영하여 이를 이메일로 전송하였다. 따라서 BBB가 특별한 사유 없이 ○○처(●●팀)가 2차례 이상 세금계산서 발행을 요청하였음에도, 이를 거부하였다고 보기 어려운 상황이다.

## 관계부서 및 해당부서 의견

○○처(●●팀)는 용역업체 측에 세금계산서 발행확인을 여러차례 요청하였음에도, 업체 담당자의 착오로 10일 이후에 세금계산서가 발행되었다고 주장하였다.

조치할사항

사장(○○처장)은 회계규정시행세칙을 위반하여 세금계산서 지연수취 가산세를 발생시킨 관련자에 대하여 『경고』 조치하시기 바랍니다.

<관 련 자 >

| 연번 | 소속  | 직급 | 성명  | 관리(근무)기간    | 담당업무 | 현근무처 | 비고 |
|----|-----|----|-----|-------------|------|------|----|
| 1  | ○○○ | A급 | DDD | ○○○~<br>○○○ | xxx  | ○○○  |    |

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략